

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25-06-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-007013.989.25-6
TC-007099.989.25-3

Representantes: Osvaldo Alves dos Santos Junior
Marcela Furlan Baggio

Representado: Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes

Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 07/2025, do tipo menor valor global por lote, objetivando a “contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação de logradouros, próprios públicos e vias públicas”.

Responsável: Lázaro Noé da Silva (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Jefferson Renosto Lopes (OAB/SP 269.887), Marcela Furlan Baggio (OAB/SP nº 367.979), Francisco Antônio M. Rodriguez (OAB/SP nº 113.591)

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, PRÓPRIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS. INDEVIDA AGLUTINAÇÃO DE SERVIÇOS SEM A POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELO FABRICANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXCESSO DE ESPECIFICAÇÕES. DESRESPEITO À SÚMULA Nº 30. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AO TEOR DAS SÚMULAS 23 E 24. EXIGÊNCIA DE ART OU CAT PARA ATIVIDADES NÃO PRIVATIVAS DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELACIONADA À EXECUÇÃO DO AJUSTE APENAS EXIGÍVEL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXÍGUO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LICENÇAS. OBSOLETA REQUISICÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS

AMBIENTAIS (PPRA), SUBSTITUÍDO PELO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. ORÇAMENTO ESTIMADO. AUSÊNCIA DOS VALORES UNITÁRIOS COTADOS NO PNCP. INDEVIDO CÔMPUTO DE BDI SOBRE ITENS QUE JÁ ENGLOBAM REFERIDO PERCENTUAL. INDEVIDO USO DE TABELA DE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA-BASE DAS TABELAS UTILIZADAS. AUSÊNCIA DE MAPAS LOCAIS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS. GARANTIA DA PROPOSTA. NECESSÁRIO AVERIGUAR A POSSSIBILIDADE DE ENVIO PELA BLL, GARANTINDO-SE O SIGILO DOS PROPONENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÕES.

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito do Pregão Eletrônico nº 07/2025, do tipo menor preço, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES**, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação de logradouros, próprios públicos e vias públicas”.

1.2 Insurgiu-se **OSVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR**, unicamente, contra a equipe mínima exigida para cada lote, aduzindo configurar uma afronta aos aspectos gerenciais das empresas licitantes, à economicidade e à competitividade.

Sustentou que a Administração não deve fixar previamente o número de profissionais ou as quantidades dos insumos fornecidos pela contratada, pois isso impede que as empresas gerenciem a quantidade de pessoas necessárias para a realização dos serviços, conforme suas próprias técnicas e métodos de trabalho.

Asseverou que o Caderno de Terceirizações (CADTERC) menciona que os atos convocatórios não devem impor requisitos de produtividade nem fixar o número mínimo de funcionários.

1.3 Por sua vez, **MARCELA FURLAN BAGGIO** acrescentou as seguintes censuras ao instrumento convocatório:

- a) indevida aglutinação de serviços de natureza distinta (pintura com varrição) no Lote 03, “restringindo a participação de empresas que atuam com sinalização de solo”, notadamente pela vedação de empresas consorciadas no torneio¹;
- b) requisição de prova de qualificação técnica em atividades sem relevância técnica ou valor significativo para os lotes 1 (contêiners)² e 2 (plantio de gramas e disponibilização de veículos)³;
- c) exigência de que os licitantes provisoriamente vencedores apresentem documentos de forma antecipada, a exemplo dos relacionados aos veículos (item 3.6.1.6) e às anotações de responsabilidade técnica – ART (item 3.6.1.2), como condição para a posterior formalização do contrato⁴, o que implica ônus desnecessário para todos, eis que deveriam ser exigidos apenas do contratado;

¹ 3.2. Será vedada a participação de empresas:
(...)

3.2.6. Empresas em consórcio, pois os serviços não são de alta complexidade

² 9.9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(...)

9.9.3. Para avaliação e validação dos atestados de capacidade operacional apresentados, será levada em conta, como parcelas de maior relevância as seguintes, (SE POSSIVEL, GRIFAR OS ITENS NOS ATESTADOS A SEREM APRESENTADOS):

LOTE 01:

(...)

Item 2 - Serviço de locação, instalação e manutenção e higienização de 730 (setecentos e trinta) contentores de 1000 (mil) litros. – 4380 unid

³ 9.9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

(...)

LOTE 02:

(...)

Item 6 : PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (SIURB-INFRA 5045000) -1800m²

Item 13 - Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D (CDHU-S.01.000.080102: R\$217,13/h) e 1 ajudante de operação geral (SINAPI-I 41086: R\$20,49/h) (2 equipes) – 1728h

Item 14 - TRATOR AGRIC.C/PESO MÍNIMO DE 3,7T COND. D COM ROÇADEIRA (DER 72.49.01.04) – 1152h

⁴ 3.6. Dos Documentos Técnicos:

3.6.1. OS LICITANTES PROVISORIAMENTE VENCEDORES DE CADA LOTE DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS, COMO CONDIÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, EM ATÉ 10(DEZ) DIAS, CONTADOS DO ATO EM QUE FOREM DECLARADOS PROVISORIAMENTE VENCEDOR(ES) DO(S) LOTE(S), OU SEJA, OS VENCEDORES DA SESSÃO DE LANCES E QUE FOREM HABILITADOS

3.6.1.1. As Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART – CREA) de cada área de competência, com a comprovação de que as taxas foram devidamente recolhidas;

3.6.1.2. Cópia autenticada do PPRA – Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. independente de seu grau de risco ou número de funcionários;

3.6.1.3. Cópia autenticada do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme NR 07, no caso de obrigatoriedade. Caso não esteja obrigada a apresentar o PCMSO, deverá apresentar cópia autenticada dos Atestados de Saúde Ocupacional – ASO de todos os funcionários que atuarão na execução do objeto da presente licitação;

- d) utilização de plataforma de terceiros (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil)⁵, que se mostra onerosa para a participação na disputa, eis que nela há previsão de cobrança da taxa de 1,5% sobre o valor da proposta vencedora
- e) ausência de detalhamento do BDI, pois não apresenta a devida discriminação dos custos relacionados à mão de obra diretamente envolvida na execução dos serviços, comprometendo a transparência do processo licitatório e a possibilidade de análise da viabilidade da execução;
- f) incompatibilidade da plataforma eletrônica utilizada (que permite apenas a inserção do valor) com a exigência de garantia de propostas para os lotes⁶, notadamente porque é impossível apresentá-la “sem a identificação do autor/empresa⁷”.

3.6.1.4. Registro da ABNT dos contentores,

3.6.1.5. Licença emitida pelo órgão competente (IBAMA) das motosserras que serão utilizadas nos serviços, e

3.6.1.6. Cópia De Certificado De Registro E Licenciamento Do Veiculo, e/ou cópia do contrato de locação dos veículos, autenticado, E/Ou Nota Fiscal, em Caso De Veiculo Zero Quilometro dos Tratores E Equipamentos, Ou Documento Que Comprove A Posse Dos Mesmos e a idade, solicitada em edital

⁵ 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO E DO MODO DE DISPUTA:

1.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes - SP, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).

⁶ 8. DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO E DA GARANTIA DA PROPOSTA:

8.1. A Empresa vencedora, deverá enviar o pregoeiro, a Proposta de Preços escrita recomposta/revisada, com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datilografada, digitada, ou à mão, desde que legível, apresentando os preços completos, mensais e globais, com precisão de 02(duas) casas decimais, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta e indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, agência e banco. Os dados referentes à conta bancária JURIDICA DEVERÃO SER INFORMADOS, obrigatoriamente, tendo em vista que os pagamentos serão realizados por depósito em conta corrente, conforme item 8.7. deste Edital (Conforme Anexo II - FORMULÁRIO DE DECLARAÇÕES E DADOS DA PROPOSTA FINANCEIRA (PARA AS PROPOSTA REVISADAS A SEREM ENTREGUES EM ATÉ 02(DUAS) HORAS APÓS A DECLARAÇÃO DE VENCEDOR PELO PREGOEIRO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO QUE O FARÁ MEDIANTE SISTEMA DA BLL).

⁷ 7.5. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.5 Notificada, a Representada defendeu ser a equipe mínima importante para fins logísticos, bem assim que, tanto o Cadterc, quanto a jurisprudência deste Tribunal, permitem o dimensionamento da equipe de trabalho.

Expôs, ainda, que “a Nota Técnica SubG-Cons. n.º 02/2017, da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, citada pelo representante, trata da qualificação técnica dos licitantes e proíbe, para fins de qualificação técnica, a fixação de número mínimo de funcionários”.

Argumentou que a reunião de serviços de pintura de solo e varrição urbana no Lote 03 “insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, notadamente quanto à conveniência e oportunidade da composição do objeto licitatório”. Disse, ainda, que a medida se justifica “pela interdependência operacional e pela natureza complementar das atividades, uma vez que todos são voltados à conservação e manutenção do espaço urbano, formando um conjunto lógico e funcional”.

Ponderou que a divisão desses itens “pode fragilizar o planejamento e a execução dos serviços, gerando entraves logísticos, sobreposição de equipes, aumento de custos e riscos contratuais, o que contraria o interesse público”.

Quanto às parcelas de maior relevância, arrazoou ser sua escolha ato discricionário da Administração que, no caso, observou “critérios técnicos internos voltados à mitigação de riscos contratuais, à garantia da execução adequada e ao histórico de fragilidades detectadas em contratações anteriores”.

Afirmou que a apresentação “de documentos técnicos complementares (...), como condição prévia à celebração do contrato, encontra

respaldo no ordenamento jurídico e não configura ilegalidade ou restrição indevida à competitividade”. Ademais, pontuou que “não se trata de ônus desarrazoado, mas de instrumento legítimo de mitigação de riscos contratuais”.

Sublinhou que a exigência “não se dirige a todos os licitantes indistintamente, mas apenas àquele que apresentou a proposta mais vantajosa, o que descaracteriza qualquer restrição à competitividade”.

Quanto à remuneração do sistema da BLL, esclareceu decorrer de regulamento da própria plataforma, “que disponibiliza suas funcionalidades de tecnologia da informação para os licitantes interessados em usá-la”.

Anotou que “a planilha orçamentária disponibilizada no procedimento licitatório, ao conter os valores globais e unitários estimados para cada item ou serviço integrante do objeto licitado, cumpre adequadamente a sua finalidade legal de servir como referência para formulação das propostas e baliza para a avaliação da exequibilidade, nos termos do art. 23, § 1.º, da Lei 14.133/2021”. Assim, entende não ter sido demonstrado “que a ausência de desagregação dos custos de mão de obra inviabilize o cumprimento da legislação trabalhista ou a apresentação de propostas válidas”.

Por fim, sustentou ser inverídica a alegação de que o sistema eletrônico (BLL) não comportaria tecnicamente o recebimento de garantias, “afinal, a própria plataforma elucida, didaticamente, o passo a passo de como utilizar esse módulo, veja-se: <https://bll.org.br/noticias/garantia-de-proposta/>”.

1.7 A área de **Engenharia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE**, nos aspectos que lhe são pertinentes, manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Ponderou, de início, que a definição de equipe mínima para prestação dos serviços no Termo de Referência não afronta a Lei nº 14.133/21, ao contrário, “é fundamental para que se obtenha a composição dos custos unitários, na forma do art. 18, IV c/c art. 6º, inc. XXIII, “i”, desse Diploma Legal”.

Acrescentou, nesse sentido, “que a especificação de quantitativo mínimo de mão de obra reduz a incerteza na formulação de propostas, possibilita o julgamento das propostas comerciais sob bases comuns (em condições isonômicas), favorece a aferição da exequibilidade das propostas e mitiga os riscos de inexecução contratual”.

No que tange à composição dos lotes, avaliou que, “embora seja plausível que a pintura de meio-fio apresente sinergia com a varrição, trata-se de serviços com especificações diferentes, notadamente quanto à equipe mínima exigida e aos equipamentos empregados”. Anotou que a jurisprudência desta Corte permite a aglutinação de pintura de guias com varrição de vias, desde que permitidas a participação de empresas reunidas em consórcio e a subcontratação, o que não é o caso do edital em comento.

Ressaltou, ainda, que a participação de empresas reunidas em consórcio tornou-se regra geral com o art. 15 da Nova Lei de Licitações e Contratações Administrativas, cabendo ser tecnicamente justificado seu impedimento.

Pontuou que deve a Administração avaliar “a segregação do serviço de pintura de guias em lote próprio ou, alternativamente, permitir sua subcontratação, porquanto essa atividade pode ser executada por empresas de ramo distinto da limpeza urbana, além de ser secundária dentro do Lote 03, pois equivale a menos de 15% do preço orçado para a varrição manual de vias públicas”.

Nesse sentido, entendeu não se aplicar ao caso a possibilidade estabelecida pelo artigo 67, § 9º, da NLLC, eis que esse dispositivo, ao permitir que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados de potencial subcontratado, “refere-se a parcelas que podem ser caracterizadas como ‘aspectos técnicos específicos’”, ou seja, aquelas que “exijam conhecimentos técnicos específicos, normalmente executadas por empresas especializadas”. Não é o caso, a seu ver, da pintura de meio-fio, que “não se reveste de complexidade técnica e sequer exige acompanhamento por engenheiro(a)”.

Formulou críticas adicionais à composição do Lotes 01 e 02.

Constatou que o Lote 02 (Manutenção Urbana e Conservação de Próprios Municipais), abrange “itens como ‘limpeza e manutenção de área de jardinagem’ e ‘plantio de grama’ que correspondem, respectivamente, a apenas 1,52% e 1,79% do valor total estimado do lote (cálculos desta área técnica). Quer dizer, (...) serviços de reduzida relevância técnica e financeira”. Inobstante, anote não ser rara a contratação conjunta de tais atividades, consignou não ser suficiente eventual previsão de participação de consórcios, “pois não é comum que uma empresa se consorcie com outra que realize um serviço com pouca significância técnica e financeira (no contexto do objeto)”. Nesse sentido, avaliou ser necessário que o edital permita a subcontratação de tais atividades.

Quanto ao Lote 01, verificou ser imprópria “a contratação aglutinada dos serviços de ‘coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais’ com os de ‘coleta e transporte de resíduos volumosos’”, na medida em que, “analogamente aos resíduos da construção civil (RCC), a gestão dos resíduos volumosos (como móveis e utensílios domésticos inservíveis) deve observar as diretrizes da Resolução CONAMA n. 307/2002 e suas alterações”. Acrescentou, nesse aspecto, serem distintos os veículos e equipamentos a serem utilizados.

Atinente à qualificação técnica, não constatou “ilegalidade na requisição de experiência prévia em instalação, manutenção e higienização de contentores, pois o serviço reveste-se de valor significativo: foi orçado em R\$ 1.846.257,60, o que corresponde a 25,20% do valor total do lote, ultrapassando o parâmetro legal de 4% insculpido no art. 67, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/21”. No entanto, ressaltou haver “excesso de especificação da atividade a ser comprovada em atestados, que deve ser relativa a contentores de 1.000 L, mormente porque o item editalício não é claro quanto à aceitação de atividades similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, a modo do inc. II do art. 67 do mesmo Diploma Legal”.

Outrossim, mencionou que “não incumbe à Representante indicar que o serviço de “transporte até aterro sanitário” deva ser adotado como parcela

de maior relevância no Lote 01 para fins de comprovação da capacitação técnica”, pois, “observados os pré-requisitos de relevância técnica ou valor significativo, a escolha das parcelas de maior relevância é discricionária, desde que não resulte em indevida restrição à competição nem infrinja o art. 37, inc. XXI, in fine, da Constituição Federal”.

Quanto ao Lote 02, confirmou a assertiva da Representante de que “o serviço de ‘plantio de grama em placas’ não se revela significativo em termos de valor, posto equivaler a tão somente 1,79% do orçamento estimativo para o lote”, além de não ser tecnicamente relevante, sendo inapropriado requisitar prova de experiência.

Já em relação à “poda periódica de árvores com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m”, que representa 5,40% do total orçado para o Lote, ainda que possível sua exigência, deve “ser excluída a limitação de ‘diâmetro até 0,40 m’, (...) isso porque, se a licitante já executou poda em árvores com maior diâmetro (acima de 0,40 m), presume-se que não enfrentará maiores dificuldades operacionais para realizar a poda de exemplares com diâmetro entre 0,20 m e 0,40 m”.

Salientou ser admissível a atestação de serviços atinentes à disponibilização e operação de caminhão-pipa e trator agrícola, “em razão da significância em termos de valor. Tais itens respondem por 17,65% e 8,11%, respectivamente, da estimativa orçamentária do Lote 02 (isto é, superam o parâmetro legal de 4%)”.

No que tange ao registro ou inscrição da empresa no CREA, apontou que “no Lote 02, predominam atividades típicas de paisagismo (capina manual, limpeza de camada vegetal, plantio de grama e mudas de árvores, poda de árvores, disponibilização de microtrator e de caminhão-pipa para irrigação)”. Tais atividades, conforme previsto no Volume 18 do Cadterc, “admite a inscrição da empresa prestadora em outros conselhos regionais além do CREA, como os de biologia ou química”.

Ademais, “o registro/inscrição no CREA da empresa e de seus responsáveis técnicos mostra-se excessivo para o Lote 03, que se cinge à pintura de meio-fio e à varrição manual de vias e logradouros públicos”.

Observou, também, que o edital “confundiu e misturou exigências de qualificação operacional da empresa com aquelas pertinentes à capacidade técnico-profissional, consoante se depreende da redação dos itens 9.9.2 e 9.9.3 e respectivos subitens”.

Disse, ainda, que a Municipalidade deve observar ser “inaceitável exigir ART ou CAT emitidos pelo CREA para parcelas do objeto que não requerem acompanhamento privativo por profissional do ramo da engenharia ou que sequer exigem responsável com registro em algum conselho de classe. Similarmente, é incabível a exigência de atestados ou certidões da empresa emitidos/registrados unicamente pelo CREA para atividades que não sejam exclusivas da engenharia. Esse é o caso típico do serviço de poda de árvores. Sob a ótica técnica, não se descarta que a responsabilidade técnica possa ser assumida por profissionais não engenheiros, tais como biólogos, tecnólogos agrônomos ou florestais, especialmente na hipótese de árvores de baixa altura, que não interfiram com redes de energia”.

Concernente aos documentos a serem apresentados pelo vencedor provisório, pontuou que “o subitem 3.6.1.1 apresenta redação ambígua, por não especificar qual ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) está sendo exigida. De toda forma, destacou que “de acordo com a NLLC, essa comprovação pode ser deslocada para o momento da contratação, conforme entendimento técnico do Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP e decisões desta E Corte”.

Em relação ao subitem 3.6.1.6, que impõe o encaminhamento de diversos documentos associados a determinado veículo (cópia do CRLV e/ou cópia do contrato de locação autenticado; nota fiscal, em caso de veículo zero quilômetro; ou documento que comprove a posse e a idade), ressaltou que “o prazo de 10 (dez) dias, a contar da decisão que declarar a licitante habilitada e vencedora do lote, é exíguo

e implica, por via oblíqua, exigência de propriedade prévia dos veículos e equipamentos, prática há muito repudiada por esta E. Corte e incompatível com a Lei Federal n. 14.133/21”.

Raciocínio análogo aplicou “à exigência de “registro na ABNT” de contentores (subitem 3.6.1.4) e de licença do IBAMA para as motosserras (subitem 3.6.1.5). A exiguidade do prazo para apresentação dos documentos pode caracterizar indevida imposição de propriedade prévia desses equipamentos. No que concerne às motosserras, a exigência da licença do IBAMA é admitida por esta e. Corte, mas não como requisito de habilitação”.

A despeito de não ter sido o subitem 3.6.1.2 mencionado na inicial, considerou indevida a exigência de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), documento que “deixou de ter previsão com o advento da nova versão da Norma Regulamentadora NR-01, aprovada pela Portaria n. 6.730/2020 do atual Ministério do Trabalho e Emprego, que passou a vigorar em 03/01/2022. O programa foi substituído pelo PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos”.

Pontuou que “as atividades a serem contratadas expõem a integridade do trabalhador (sua saúde e segurança) a riscos pelo contato com resíduos que contêm agentes patógenos e a riscos de acidentes de trabalho pelo uso de equipamentos (ex.: motosserras) e veículos (ex.: tratores), o que atrai a necessidade de a empresa elaborar PGR para que execute as atividades do escopo contratual”. Destarte, ponderou que, “se a Prefeitura reputar essencial a verificação do PGR, poderá direcioná-la à futura Contratada, como condição contratual, concedendo-se prazo razoável para sua apresentação”.

Além disso, ponderou que “tanto o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) podem ser exigidos da licitante vencedora no momento da contratação, de forma que também me parece um tanto excessiva sua comprovação dentro do prazo de 10 (dez) dias, imposto no item 3.6”.

Já em relação ao BDI, observou ter sido detalhado no Termo de Referência, que o estimou em 24,99%. Outrossim, anotou que “os custos de alguns dos serviços foram estimados com base em tabelas oficiais (Boletim CDHU n. 196, SINAPI de janeiro/2025, SIURB/INFRA, SEINFRA, DER e FDE), enquanto os demais foram orçados pelo valor mediano dos preços pesquisados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)”.

Inobstante, entenda não assistir razão à Representante, propôs recomendação “para que a Origem identifique a data-base das Tabelas SIURB/INFRA, DER e FDE adotadas, certificando-se de que não se encontram defasadas”.

De outro modo, constatou que, para os itens 14 e 15 do Lote 02, referentes ao aluguel e operação de tratores agrícolas, “foi aplicado indevidamente o BDI de 24,99% sobre os valores unitários extraídos da Tabela TPU-DER”, que já havia incorporado “BDI de 35% sobre os custos dos insumos de manutenção, materiais e mão de obra”.

Recomendou que a Prefeitura reveja “a utilização da Tabela SEINFRA, do Governo do Ceará, como referência para o preço orçado da capina manual (item 1 do Lote 02), tendo em vista que os custos locais com insumos e logística no Ceará podem não se assemelhar aos praticados no Estado de São Paulo”.

Verificou que, para os “serviços orçados com base na mediana dos preços obtidos no PNCP, a Municipalidade não divulgou a composição dos custos unitários”.

Não obstante, apontou que, ante a remuneração dos serviços de transporte nos itens 1 1 3 do Lote 01, “relevante a disponibilização de mapas locais que permitam identificar o percurso dos veículos dentro dos setores de coleta (remunerado no item 1), em contraposição ao transporte do ponto final da coleta até o aterro sanitário (alocado no item 3)”.

Deve constar, ainda, a seu ver, mapa de setorização da coleta, informação importante para o adequado dimensionamento dos serviços.

Assim, ressaltou que “devem ser disponibilizados os dados específicos e detalhados que permitam extrair a composição analítica de custos unitários dos serviços, incluindo os custos relacionados à mão de obra, os encargos sociais, bem como eventuais memórias de cálculo que forem necessárias à adequada compreensão do objeto”.

Por fim, avaliou que o regime de execução adotado deveria ser o de empreitada por preço unitário, em vez do regime de empreitada por preço global, eis que esta apenas “é recomendada quando há maior grau de certeza nos quantitativos dos serviços, e deverá adotar a sistemática de pagamentos de acordo com a conclusão de etapas previstas no cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme art. 46, § 9º, do Novel Estatuto regente das licitações”.

Explicou que a hipótese não se amolda ao caso em comento, no qual “os pagamentos serão efetuados com base no somatório mensal dos quantitativos de serviços efetivamente medidos, comprovados através de registro diário de obra, relatório fotográfico e, em alguns casos, até mesmo memória de cálculo com pontos georreferenciados ou tíquetes de pesagem (para resíduos coletados), conforme o Termo de Referência e a minuta contratual”.

1.8 Sua congênere **Jurídica** opinou pela improcedência das queixas relacionadas à sua área de atuação.

Mencionou que “que esta Corte, mesmo antes da vigência da NLLC, já se pronunciou no sentido de inexistir irregularidade na utilização da Bolsa de Licitações do Brasil –BLL, bem como que a cobrança da taxa de uso do sistema, feita apenas da empresa vencedora da licitação, limitada ao valor máximo de R\$ 600,00 por lote, não representa restrição ou impedimento à participação de interessadas”.

Além disso, sublinhou que a nova Lei de Licitações e Contratações, ao tratar do “Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP” no Capítulo I, do Título V – Das Disposições Gerais, permite que, “desde que mantida a

integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento”.

Nesse sentido, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, constatou “que a empresa BLL COMPRAS encontra-se devidamente integrada ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, atendendo, assim, ao comando do art. 175 da Lei nº 14.133/2021, que exige a vinculação das plataformas ao sistema nacional”.

Afastou, também, a crítica à garantia para participação, por constatar que “a própria plataforma oferece instruções públicas e detalhadas sobre o procedimento de inserção de garantias (<https://bll.org.br/noticias/garantia-de-proposta/>), o que demonstra que a funcionalidade é tecnicamente viável e suportada”.

De todo modo, disse que “a exigência de garantia de proposta, desde que limitada a 1% e nas modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021, não se configura como barreira intransponível à ampla concorrência. Ao contrário, é medida razoável e proporcional para mitigar riscos de abandono do certame e propostas irresponsáveis”.

.1.9 A Chefia do DIPE endossou os pareceres de suas áreas técnicas especializadas, concluindo pela improcedência da Representação intentada por Osvaldo Alves dos Santos Júnior (TC-7013.989.25-6) e pela procedência parcial da Representação de Marcela Furlan Baggio (TC-7099.989.25-3).

1.10 O Ministério Público de Contas - MPC manifestou-se em consonância com os preopinantes, exceção feita à garantia da proposta, questão que considerou prejudicada.

Mencionou, quanto à possibilidade de envio de documentos diretamente no cadastramento das propostas, que, “se, por um lado, a representante não trouxe elementos comprobatórios para demonstrar

cabalmente que o sistema impede o envio do documento comprobatório junto com as propostas, por outro lado, o link encaminhado pela Municipalidade não ‘elucida, didaticamente, o passo a passo de como utilizar esse módulo’, como quer fazer crer a Municipalidade, tampouco demonstra que o sistema permite o envio dos documentos junto com a proposta”.

Desta forma, entendeu necessário que a Municipalidade se certifique “da adequação do sistema utilizado, de modo a não comprometer o sigilo quanto à identidade dos participantes no certame”.

Além disso, observou que o disposto no subitem 8.13.1.3.1, relacionado ao recolhimento da garantia em dinheiro, “além de possivelmente violar o sigilo dos concorrentes, está em desconformidade com o artigo 58 da NLLC, que determina que a comprovação da garantia deve ser encaminhada junto com a proposta”.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes pretende a “contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação de logradouros, próprios públicos e vias públicas”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, considero não desbordar do razoável a criticada exigência de equipe mínima, eis que objetiva a correta execução do ajuste, não se constituindo em requisito de habilitação.

Outrossim, embora o Cadterc não se aplique à contratação em comento, eis que direcionado aos órgãos do Estado, há de se reconhecer não haver nele a vedação mencionada pelo Representante.

Aliás, como bem destacou a área de Engenharia do DIPE, “a especificação de quantitativo mínimo de mão de obra reduz a incerteza na formulação de propostas, possibilita o julgamento das propostas comerciais sob bases comuns (em condições isonômicas), favorece a aferição da exequibilidade das propostas e mitiga os riscos de inexecução contratual”.

2.3 Outrossim, afasto desse juízo de reprovação a queixa ao uso da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, pois a Lei 14.133/21 não veda o uso de plataformas de terceiros para realização de torneios eletrônicos, ao contrário, segundo dispõe o § 1º do artigo 175, “desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento”.

Nesse aspecto, observou a área Jurídica do DIPE que a empresa BLL COMPRAS encontra-se devidamente integrada ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, atendendo, assim, ao comando legal.

2.4 Quanto à composição do objeto, para adequadamente delinear a matéria, necessário registrar que os lotes se encontram assim compostos:

Lote 01:

1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais
2. Serviço de locação, instalação e manutenção e higienização de 730 (setecentos e trinta) contentores de 1000 (mil) litros.

Lote 02:

1. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (SINAPI-98525)
2. Plantio de grama em placas (SIURB-INFRA 5045000)

3. Poda periódica de árvores com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m (SINAPI 98533)
4. Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D (CDHU-S.01.000.080102: R\$217,13/h) e 1 ajudante de operação geral (SINAPI-I 41086: R\$20,49/h) (2 equipes)
5. Trator agric. c/peso mínimo de 3,7t cond. D com roçadeira (DER 72.49.01.04)

Lote 03:

1. Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) - (SINAPI 102498)
2. Varrição manual de vias públicas.

Nesse sentido, avaliou a área de Engenharia do DIPE⁸ que, no Lote 03, “embora seja plausível que a pintura de meio-fio apresente sinergia com a varrição, trata-se de serviços com especificações diferentes, notadamente quanto à equipe mínima exigida e aos equipamentos empregados”.

Impende registrar que a jurisprudência desta Corte, a exemplo do decidido nos processos TC-1057.989.22-0 e TC-1378.989.22-2⁸, não tem condenado composição da espécie, desde que permitida a participação de empresas reunidas em consórcio e/ou subcontratação de parcela do objeto, a depender do caso.

Na hipótese, assim como aquela Especializada, entendo pertinente que a Administração reavalie a segregação do serviço de pintura de guias em lote próprio ou, alternativamente, permita sua subcontratação, “porquanto essa atividade pode ser executada por empresas de ramo distinto da limpeza urbana, além de ser secundária dentro do Lote 03, pois equivale a menos de 15% do preço orçado para a varrição manual de vias públicas”.

De igual modo, para o Lote 02, que abrange serviços como “limpeza e manutenção de área de jardinagem” e “plantio de grama”, que correspondem, conforme cálculo do DIPE- Engenharia, a apenas 1,52% e 1,79%

⁸ Sessão Plenária de 23-03-22. Relator Conselheiro RENATO MARTINS COSTA

do valor total estimado do lote, respectivamente, e sem evidente relevância técnica, deve ser permitida a subcontratação.

Sobre o tema, aliás, mencionou aquela mesma Especializada não ser suficiente eventual previsão de participação de consórcios, “pois não é comum que uma empresa se consorcie com outra que realize um serviço com pouca significância técnica e financeira (no contexto do objeto)”.

Já em relação ao Lote 01, permitida a subcontratação, não considero haver impropriedade na reunião de coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais com os resíduos volumosos, isso porque não há como reputá-la indevida por analogia aos Resíduos da Construção Civil (RCC).

Resíduos volumosos e Resíduos da Construção Civil (RCC) são categorias distintas de resíduos, embora ambos possam ser descartados em grandes quantidades. Enquanto o RCC refere-se a resíduos gerados em construções, reformas e demolições, os resíduos volumosos englobam itens de grande porte que não se encaixam nos sistemas convencionais de coleta, como móveis, eletrodomésticos e restos de poda.

Assim, ainda que os RCC possam ser volumosos, a premissa contrária não é verdadeira, eis que a Resolução CONAMA 307/2000⁹ estabelece taxativamente as classes dos resíduos da construção civil, os quais claramente não se confundem com os volumosos.

⁹ Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução, da seguinte forma:

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela Resolução nº 431/11).

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada pela Resolução nº 348/04).

2.5 Quanto à habilitação técnica, as críticas procedem apenas em parte.

Não há que se reputar indevida a falta de exigência de *expertise* em “transporte até aterro sanitário”, eis que consolidado o entendimento desta Corte no sentido de que a indicação dos requisitos de qualificação técnica se insere na discricionariedade do administrador, que pode optar, entre as variáveis disponibilizadas no artigo 67 da NLCC, as que entende melhor suprirem o interesse público.

De igual modo, insubsistente a crítica à requisição de experiência em instalação, manutenção e higienização de contentores, pois o serviço, como avaliou a instrução do DIPE, “foi orçado em R\$ 1.846.257,60, o que corresponde a 25,20% do valor total do lote, ultrapassando o parâmetro legal de 4% insculpido no art. 67, § 1º, da Lei Federal n. 14.133/21”.

Não obstante, com aquele órgão de instrução, entendo haver “excesso de especificação da atividade a ser comprovada em atestados, que deve ser relativa a contentores de 1.000 L, mormente porque o item editalício não é claro quanto à aceitação de atividades similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, a modo do inc. II do art. 67 do mesmo Diploma Legal”.

De igual modo, quanto ao Lote 02, inobstante a poda de árvores represente 5,40% do total orçado para o lote, demonstrando sua relevância financeira, mostra-se necessário que a Administração exclua a limitação de “diâmetro até 0,40 m”, por implicar afronta à Súmula 30.

Outrossim, foi constatada a relevância financeira de serviços atinentes à disponibilização e operação de caminhão-pipa e trator agrícola, que respondem por 17,65% e 8,11%, respectivamente, da estimativa orçamentária do Lote 02, superando o parâmetro legal de 4%.

Além disso, há de se destacar importante aspecto aventado pela área de Engenharia do DIPE, relacionado à possibilidade de se impor a demonstração de habilitação técnica para as parcelas para as quais venha a se permitir a subcontratação, conforme mencionado no item 2.4.

Ponderou aquela Especializada não se aplicar ao caso a hipótese estabelecida pelo artigo 67, § 9º, da NLLC, eis que esse dispositivo, ao permitir que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados de potencial subcontratado, “refere-se a parcelas que podem ser caracterizadas como ‘aspectos técnicos específicos’”, ou seja, aquelas que “exijam conhecimentos técnicos específicos, normalmente executadas por empresas especializadas”.

Nesse sentido, destacou que a pintura de meio-fio, “não se reveste de complexidade técnica e sequer exige acompanhamento por engenheiro(a)”.

2.6 Ademais, constatou a instrução que o edital “confundiu e misturou exigências de qualificação operacional da empresa com aquelas pertinentes à capacidade técnico-profissional”:

“o subitem 9.9.2.1 dá a entender que os atestados de responsabilidade técnica dos profissionais são aqueles emitidos em nome da empresa (de capacidade operacional), aludidos no item 9.9.2. No entanto, trata-se de documentos distintos, destinados à comprovação de expertises diferentes. A qualificação operacional representa a capacidade das empresas (pessoas jurídicas) em unir e coordenar mão de obra, equipamentos, máquinas e materiais para execução de determinado objeto, similar ao que se pretende contratar, num determinado intervalo de tempo, também proporcional ao prazo do escopo”.

2.7 Além disso, com a Engenharia, entendo ser “inaceitável exigir ART ou CAT emitidos pelo CREA para parcelas do objeto que não requerem acompanhamento privativo por profissional do ramo da engenharia ou que sequer exigem responsável com registro em algum conselho de classe. Similarmente, é incabível a exigência de atestados ou certidões da empresa

emitidos/registrados unicamente pelo CREA para atividades que não sejam exclusivas da engenharia. Esse é o caso típico do serviço de poda de árvores. Sob a ótica técnica, não se descarta que a responsabilidade técnica possa ser assumida por profissionais não engenheiros, tais como biólogos, tecnólogos agrônomos ou florestais, especialmente na hipótese de árvores de baixa altura, que não interfiram com redes de energia”.

2.8 Procede, também, a crítica à exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, não estando claro no ato convocatório qual ART está sendo exigida - se aquela destinada a comprovar a expertise prévia do profissional indicado para fins de capacitação técnico-profissional, ou se a ART relativa à execução contratual.

Sobre o tema, a manifestação técnica do DIPE avaliou ser “menos provável que se refira ao documento de capacitação técnico-profissional, pois os documentos de qualificação técnica são tratados em outro tópico do Edital (item 9.9). De qualquer forma, em sendo documento de habilitação, seria excessiva a imposição de apresentação do comprovante de recolhimento da taxa da ART, que desborda do rol taxativo de documentos de qualificação técnica fixado no art. 67 da Lei Federal n. 14.133/21. Em se tratando da ART do profissional responsável pelos serviços a serem contratados, (...) imprópria sua apresentação antes da formalização da avença, pois a ART de obra ou serviço deve ser preenchida com os dados do próprio Contrato, como sua identificação e valor, conforme art. 27 da Resolução CONFEA n. 1.137/2023”. Menciona, ainda, ser “possível que o profissional, o qual se responsabilizará pela execução dos serviços, detenha ART por desempenho de cargo ou função, que o vincule tecnicamente à empresa provisoriamente vencedora, na forma do art. 41 da sobredita Resolução CONFEA n. 1.137/2023(20). No entanto, também seria inadequada sua exigência, pois tal tipificação de ART demanda prévia

comprovação de vínculo do profissional com a empresa, em consonância com o art. 43 da Resolução”.

Desta forma, sublinhou que, “de acordo com a NLLC, essa comprovação pode ser deslocada para o momento da contratação, conforme entendimento técnico do Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP e decisões desta E Corte”.

2.9 O exíguo prazo de 10 (dez) dias, a contar da decisão que declarar a licitante habilitada e vencedora do lote, para encaminhamento de diversos documentos associados a determinado veículo (cópia do CRLV e/ou cópia do contrato de locação autenticado; nota fiscal, em caso de veículo zero quilômetro; ou documento que comprove a posse e a idade), implica, por via oblíqua, exigência de disponibilidade prévia dos veículos e equipamentos, prática repudiada por inúmeras decisões desta Corte.

2.10 De igual forma, o curto interregno estabelecido para apresentação de registro na ABNT de contentores (subitem 3.6.1.4) e de licença do IBAMA para as motosserras (subitem 3.6.1.5), tende a caracterizar indevida imposição de propriedade prévia desses equipamentos. Aliás, especificamente quanto às motosserras, impende registrar que a exigência de licença do IBAMA é admitida por esta e. Corte, mas não como requisito de habilitação.

2.11 Ainda que não ventilado especificamente na inicial, destacou a Engenharia que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), “deixou de ter previsão com o advento da nova versão da Norma Regulamentadora NR-01, aprovada pela Portaria n. 6.730/2020 do atual Ministério do Trabalho e Emprego, que passou a vigorar em 03/01/2022. O programa foi substituído pelo PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos”.

Nesse aspecto, mencionou que “tanto o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) podem ser exigidos da licitante vencedora no momento da contratação, de forma que também me parece um tanto excessiva sua comprovação dentro do prazo de 10 (dez) dias, imposto no item 3.6”.

2.12 Já em relação ao BDI, a despeito de constar sua estimativa no Termo de Referência (24,99%), observou a Engenharia impropriedades a serem corrigidas no orçamento apresentado.

Assim, anotou que “os custos de alguns dos serviços foram estimados com base em tabelas oficiais (Boletim CDHU nº 196, SINAPI de janeiro/2025, SIURB/INFRA, SEINFRA, DER e FDE), enquanto os demais foram orçados pelo valor mediano dos preços pesquisados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)”, para os quais a Municipalidade não divulgou a composição dos custos unitários.

Verificou, também, que para os itens 14 e 15 do Lote 02, referentes ao aluguel e operação de tratores agrícolas, “foi aplicado indevidamente o BDI de 24,99% sobre os valores unitários extraídos da Tabela TPU-DER”, que já havia incorporado “BDI de 35% sobre os custos dos insumos de manutenção, materiais e mão de obra”.

Além do mais, necessário que a Administração reveja “a utilização da Tabela SEINFRA, do Governo do Ceará, como referência para o preço orçado da capina manual (item 1 do Lote 02), tendo em vista que os custos locais com insumos e logística no Ceará podem não se assemelhar aos praticados no Estado de São Paulo”.

Igualmente deve ser aprimorado o edital, para que identifique a data-base das Tabelas SIURB/INFRA, DER e FDE adotadas, certificando-se de que não se encontram defasadas”, bem assim para disponibilizar os mapas

locais que permitam identificar o percurso dos veículos dentro dos setores de coleta (remunerado no item 1), em contraposição ao transporte do ponto final da coleta até o aterro sanitário (alocado no item 3).

2.13 Por fim, recomendou a Engenharia que a Administração reveja o regime de execução adotado, na medida em que “empreitada por preço global, eis que apenas “é recomendada quando há maior grau de certeza nos quantitativos dos serviços, e deverá adotar a sistemática de pagamentos de acordo com a conclusão de etapas previstas no cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme art. 46, § 9º, do Novel Estatuto regente das licitações”. A hipótese não se amolda ao caso em comento, no qual “os pagamentos serão efetuados com base no somatório mensal dos quantitativos de serviços efetivamente medidos, comprovados através de registro diário de obra, relatório fotográfico e, em alguns casos, até mesmo memória de cálculo com pontos georreferenciados ou tíquetes de pesagem (para resíduos coletados), conforme o Termo de Referência e a minuta contratual”.

2.14 No que tange à possibilidade de envio do comprovante de garantia diretamente no cadastramento das propostas, no sistema da BLL, alinho-me às conclusões do MPC, no sentido de considerar prejudicada a questão.

Mencionou o Órgão Ministerial que, “se, por um lado, a representante não trouxe elementos comprobatórios para demonstrar cabalmente que o sistema impede o envio do documento comprobatório junto com as propostas, por outro lado, o link encaminhado pela Municipalidade não ‘elucida, didaticamente, o passo a passo de como utilizar esse módulo’, como quer fazer crer a Municipalidade, tampouco demonstra que o sistema permite o envio dos documentos junto com a proposta”.

Desta forma, necessário que a Municipalidade se certifique “da adequação do sistema utilizado, de modo a não comprometer o sigilo quanto à identidade dos participantes no certame”.

Cabe recomendar, ainda, seja revisto o subitem 8.13.1.3.1 (trata do recolhimento da garantia em dinheiro), que encerra, além de possível violação ao sigilo dos concorrentes, desconformidade com o artigo 58 da NLLC (estabelece que a garantia deve ser encaminhada junto com a proposta).

2.15 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) reavaliar a composição dos lotes, autorizando a subcontratação de atividades de menor relevância;
- b) limitar a requisição de experiência para atividades com relevância técnica e/ou financeira, eliminando excessos que representem afronta à Súmula nº 30;
- c) adequar as exigências de atestados de capacidade técnica - operacional e profissional - ao artigo 67 da NLLC e aos preceitos das Súmulas nºs 23 e 24;
- d) deixar de impor ART ou CAT emitidos pelo CREA para parcelas do objeto que não requerem acompanhamento privativo por profissional do ramo da engenharia;
- e) caso mantida, realoque a exigência de ART para o momento da contratação;
- f) disponibilizar prazo razoável para apresentação dos documentos dos veículos e das licenças requeridas;
- g) excluir a requisição de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), substituído pelo PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, o qual pode ser

exigido, assim como o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), apenas da licitante vencedora no momento da contratação;

h) aprimorar a planilha orçamentária, para divulgar a composição dos custos unitários dos preços pesquisados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); rever a aplicação de BDI para os itens 14 e 15 do Lote 02, referentes ao aluguel e operação de tratores agrícolas; deixar de utilizar a Tabela SEIFRA do Governo do Ceará; identificar a data-base das tabelas adotadas, certificando-se de que não se encontram defasadas; disponibilizar os mapas locais que permitam identificar o percurso dos veículos dentro dos setores de coleta (remunerado no item 1), em contraposição ao transporte do ponto final da coleta até o aterro sanitário (alocado no item 3);

i) certificar-se da possibilidade de encaminhamento do comprovante da garantia da proposta no sistema da BLL, sem prejudicar o sigilo quanto à identidade dos proponentes.

Recomendo, outrossim, nos termos propostos pela área de Engenharia do DIPE, que reveja o regime de execução adotado, bem como que adéque o subitem 8.13.1.3.1 ao artigo 58 da NLLC.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO